

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4596/2539

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด  
นาย นภินทร ศรีสรรพางส์ กับพวก  
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์  
นาย ณรงค์ วิรัตน์โยสินทร์

โจทก์  
ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 111 เดิม, มาตรา 509, มาตรา 515, มาตรา 516, มาตรา 1336  
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 146

การขายทอดตลาดแม้จะบริบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ก็ตาม แต่ก็มีผลเพียงทำให้ผู้สุ้ราคาไม่อาจถอนคำสุ้ราคาของตนได้ตั้งที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 509 เท่านั้น ประกอบกับมาตรา 515 ได้บัญญัติให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นต้องชำระราคาเป็นเงินสดเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์และในมาตรา 516 ยังได้บัญญัติต่อไปว่าถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ชำระราคาก็ให้เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก หากได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด แต่หากขายได้เงินจำนวนสุทธิสูงกว่าที่ผู้สุ้ราคาเดิมได้ให้ราคาไว้ในชั้นเดิม ก็หาได้มีบทบัญญัติให้ต้องคืนเงินส่วนที่สูงกว่าดังกล่าวแก่ผู้สุ้ราคาเดิมไม่ ฉะนั้นแม้เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดได้เคาะไม้ในการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้สุ้ราคาแล้วแต่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกการขายทอดตลาดซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอยู่ จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้องของจำเลยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ทำให้ข้อโต้แย้งดังกล่าวถึงที่สุด ทั้งผู้ร้องได้ชำระเงินครบถ้วนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 การขายทอด

ตลาดจึงเสร็จสมบูรณ์ในวันดังกล่าว เมื่อการขายทอดตลาดยังไม่เสร็จบริบูรณ์ในวันที่  
เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ร้องทั้งสามเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 ผู้ร้อง  
ทั้งสามจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่ง  
ปลูกสร้างยังคงเป็นของจำเลย จำเลยย่อมมีสิทธิได้ซึ่งผลประโยชน์อันเป็นดอกผลใน  
ที่ดินดังกล่าวผู้คัดค้านจึงมีอำนาจเก็บรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยในคดีล้ม  
ละลายได้ ผู้ร้องทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์นั้น

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 20  
สิงหาคม 2533 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 ผู้ร้องทั้ง  
สามยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 13131, 14598, 28198  
และ 7604 พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นตลาดซื้อตลาดเกษตรศรีเมือง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ  
จำเลยจากการขายทอดตลาดของศาลจังหวัดราชบุรีในคดีแพ่งของศาลแพ่งหมายเลข  
แดงที่ 14830/2527 ในราคา 61,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 แต่  
จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดซึ่งต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาให้  
ยกคำร้องของจำเลยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ผู้ร้องทั้งสามได้ชำระราคาและรับ  
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ใน  
ระหว่างพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินเมื่อวันที่  
30 ธันวาคม 2534 ผู้คัดค้านได้มีหนังสือขอให้สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สิน  
ประจำศาลจังหวัดราชบุรีจัดเก็บผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดเกษตรศรีเมือง  
และสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินประจำศาลจังหวัดราชบุรีได้เก็บผลประโยชน์ดัง  
กล่าวจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 และผู้ร้องทั้งสามได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอรับ  
เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินประจำศาลจังหวัดราชบุรี

จัดเก็บไว้ เพราะการซื้อทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้องทั้งสามมีผล  
สมบูรณ์ตั้งแต่มีการเคาะไม้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 ผลประโยชน์ที่จัดเก็บไว้เป็น  
ดอกผลและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสาม แต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งว่าการซื้อขาย  
อสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น  
เป็นโมฆะ กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนเป็นของผู้ซื้อดอกผลยังคงเป็นของเจ้าของเดิม ให้ยก  
คำร้องของผู้ร้องทั้งสามผู้ร้องทั้งสามเห็นว่าคำสั่งของผู้คัดค้านไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่  
เป็นการซื้อขายปกติธรรมดาทั่วไป แต่เป็นการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดตาม  
คำสั่งศาล จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456  
ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินที่ผู้ร้องทั้งสามซื้อได้ ย่อมตกเป็นสิทธิของผู้ร้องทั้ง  
สามในฐานะดอกผลของทรัพย์สินนั้น ผลประโยชน์ที่ผู้คัดค้านจัดเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ 30  
ธันวาคม 2534 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากศาลอนุญาตให้  
ขายทรัพย์สินแก่ผู้ร้องทั้งสามแล้ว จึงตกเป็นสิทธิของผู้ร้องทั้งสามขอให้กลับคำสั่งของผู้  
คัดค้านและมีคำสั่งใหม่ให้คืนผลประโยชน์ที่ผู้คัดค้านเก็บไว้แก่ผู้ร้องทั้งสาม

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาด  
ของศาลจังหวัดราชบุรีในคดีแพ่งของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 14830/2527 เมื่อวันที่  
5 กันยายน 2533 ในราคา 61,000,000 บาท แต่จำเลยร้องขอให้ยกเลิกการขาย  
ทอดตลาดซึ่งต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยก  
คำร้องของจำเลย ในระหว่างพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ขอให้ยกเลิกการขายทอด  
ตลาด จำเลยได้ขึ้นค่าเช่าตลาดเกษตรศรีเมืองผู้ร้องทั้งสามและผู้รับจ้างขอให้ผู้  
คัดค้านเข้าควบคุมจัดเก็บผลประโยชน์ต่าง ๆ ในตลาดเกษตรศรีเมืองเพื่อรวบรวมไว้  
ในกองทรัพย์สินของจำเลย ผู้คัดค้านได้ดำเนินการจัดเก็บผลประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 9  
มกราคม 2535 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 ซึ่งเป็นวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้  
ร้องทั้งสามได้เป็นเงิน 6,660,962 บาท ผู้ร้องทั้งสามเพิกจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์  
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ระหว่างที่ผู้คัดค้านจัดเก็บผล

ประโยชน์ในตลาดเกษตรศรีเมืองผู้ร้องทั้งสามยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผลประโยชน์ต่าง ๆ อันเกิดมีขึ้นในตลาดเกษตรศรีเมืองภายหลัง วันขายทอดตลาดซึ่งเป็นดอกผลนิตินัยของที่ดินทั้งสี่แปลงจึงต้องตกให้แก่เจ้าของ ทรัพย์คือ กองทรัพย์สินของจำเลยผู้ร้องทั้งสามหาสิทธิได้รับเงินค่าผลประโยชน์ ต่าง ๆ อันเกิดมีขึ้นภายหลังวันขายทอดตลาดไม่ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดไต่สวน แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 13131, 14598, 28198 และ 7604 ตำบลหน้าเมือง (ดอนตะโก) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นตลาดซื้อตลาดเกษตรศรีเมือง อันเป็นทรัพย์ ของจำเลยได้จากการขายทอดตลาดในคดีแพ่งของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 14830/2527 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขาย ทอดตลาดต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2537 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้องของจำเลย ผู้ร้องทั้งสามจึงได้ชำระราคาครบถ้วน และจด ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ในระหว่างศาลพิจารณาคำร้อง ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดของจำเลย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ผู้คัดค้านได้มี หนังสือขอให้สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดราชบุรีจัดเก็บผล ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดเกษตรศรีเมือง ซึ่งระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2535

ถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 จัดเก็บเงินได้จำนวน 6,660,962 บาทมีปัญหามาตามฎีกา  
ของผู้ร้องทั้งสามว่าผู้ร้องทั้งสามมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ ผู้ร้อง  
ทั้งสามฎีกาว่า ผู้ร้องทั้งสามซื้อทรัพย์สินของจำเลยได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่ง  
ศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตกลงด้วยการเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ร้องทั้งสามแล้ว  
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 การซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของผู้ร้องทั้งสามจึง  
บริบูรณ์ตั้งแต่นั้นศาลฎีกาเห็นว่า การขายทอดตลาดแม้จะบริบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาด  
แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ก็ตาม แต่ก็มีผลเพียงทำให้ผู้สุ้ราคาไม่อาจถอนคำสุ้  
ราคาของตนได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509  
เท่านั้น และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 515 ได้บัญญัติให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นต้อง  
ใช้ราคาเป็นเงินสดเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ และในมาตรา 516ยังได้บัญญัติต่อไปว่า  
ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาก็ให้เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก  
หากได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับ  
ผิดในส่วนที่ขาด แต่หากขายได้เงินจำนวนสุทธิสูงกว่าที่ผู้สุ้ราคาเดิมได้ให้ราคาไว้ใน  
ชั้นเดิม ก็หาได้มีบทบัญญัติให้ต้องคืนเงินส่วนที่สูงกว่าดังกล่าวแก่ผู้สุ้ราคาเดิมไม่  
ฉะนั้น แม้คดีนี้ได้ความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดได้เคาะไม้ในการขาย  
ทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยแก่ผู้ร้องทั้งสามซึ่งเป็นผู้สุ้ราคาแล้วแต่  
จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ  
ขายทอดตลาดอยู่จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้  
ยกคำร้องของจำเลยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537ทำให้ข้อโต้แย้งดังกล่าวถึงที่สุดทั้งผู้  
ร้องทั้งสามได้ชำระเงินครบถ้วนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 การขายทอดตลาดจึง  
เสร็จสมบูรณ์ในวันดังกล่าว เมื่อการขายทอดตลาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันที่เจ้า  
พนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ร้องทั้งสามเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 ผู้ร้อง  
ทั้งสามจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่ง  
ปลูกสร้างยังคงเป็นของจำเลย จำเลยย่อมมีสิทธิได้ซึ่งผลประโยชน์อันเป็นดอกผลใน

ที่ดินดังกล่าว ผู้คัดค้านจึงมีอำนาจเก็บรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยในคดี  
ล้มละลายได้ ผู้ร้องทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์นั้น ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำ  
สั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสามนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมาน เวทวินิจ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |